



Fundusze Europejskie

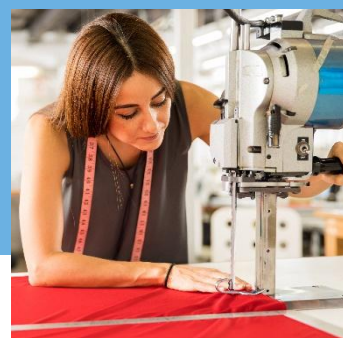
Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określający
szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych
w ramach PSF

Nabór BUR-I/2.1/2026 r. w ramach projektu

„Pracownik kapitałem firmy”

Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy

Działanie 10.06 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich
pracodawców i przedsiębiorstw



Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu wsparcia w ramach projektu pn. „**Pracownik kapitałem firmy**”. Projekt jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na podstawie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3096/2025 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Pracownik kapitałem firmy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”. Projekt będzie realizowany do dnia **30 czerwca 2029 roku**.

Ścieżka uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy”:

Krok 1. W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zwany dalej „WUP” lub „Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach” nabór wniosków, należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, poprzez stronę internetową <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/>, gdzie można wybrać usługę rozwojową spośród wszystkich ofert dostępnych w BUR odpowiadającą indywidualnym potrzebom. Po kliknięciu w dowolną ofertę usługi wyświetli się pełny jej profil i informacje na temat usługodawcy.

Krok 2. Należy zapoznać się z Regulaminem wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określającym szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF i pobrać komplet dokumentów ze strony internetowej WUP – www.wup.kielce.pl

Krok 3. Należy samodzielnie zarezerwować termin wizyty na złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej na kolejny dzień roboczy poprzez Kalendarz rezerwacji, do którego link zostanie udostępniony na stronie internetowej WUP w dniu naboru.

Krok 4. W wyznaczonym terminie należy złożyć komplet dokumentów zgłoszeniowych tj.: wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz innymi dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce – stanowisko przyjmowania wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Krok 5. Po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu złożonych do WUP kompletnych dokumentów następuje podpisanie umowy wsparcia usługi rozwojowej.

Krok 6. Należy dokonać zapisu na wybraną usługę rozwojową za pośrednictwem platformy BUR poprzez stronę internetową: <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/>.

Krok 7. Realizacja wybranej usługi rozwojowej powinna być zgodna z zawartą umową wsparcia.

Krok 8. Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej należy wypełnić ankietę oceniającą usługę rozwojową oraz złożyć do WUP wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami.

Krok 9. Po zatwierdzeniu złożonych dokumentów zostanie dokonana płatność odpowiednio przedsiębiorcy lub pracodawcy.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przekazuje sprawę do rozpoznania właściwym organom.

Definicje

§ 1

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) „**Administratorze BUR**” lub „**Administratorze Bazy**” należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, zarządzanie kontami i uprawnieniami Użytkowników Bazy oraz dbający o bezpieczeństwo Bazy i zawartych w niej danych; funkcję Administratora Bazy pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „PARP”;
- 2) „**Administratorze Regionalnym**” należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za wdrażanie projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, zwanego dalej FEŚ, w szczególności poprzez zarządzanie kontami i uprawnieniami osób działających w systemie teleinformatycznym, przydzielanie ID wsparcia użytkownikom Bazy Usług Rozwojowych oraz monitoring przydzielonego ID wsparcia, na zasadach i w granicach określonych w porozumieniu o współdziałaniu w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom,

pracodawcom oraz osobom dorosłym możliwości korzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie BUR i PSF zawartym 23 czerwca 2023 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, zwane dalej „porozumieniem”;

- 3) **„Bazie Usług Rozwojowych”, „Bazie” lub „BUR”** należy przez to rozumieć internetowy rejestr usług rozwojowych, prowadzony w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy, obejmujący w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1686);
- 4) **„dniach roboczych”** należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 296);
- 5) **„dokumenty zgłoszeniowe”** należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz innymi dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie, składany przez Wnioskodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
- 6) **„Dostawcy Usług”** należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi rozwojowe – przedsiębiorca lub instytucja, prowadzący aktywną działalność, który świadczy usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w BUR za pomocą Karty Dostawcy Usług w trybie określonym w Regulaminie BUR;
- 7) **„dużym przedsiębiorstwie”** należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.2.2014, s. 1, z późn. zm.);
- 8) **„FERS”** należy przez to rozumieć program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 9) **„grupie w niekorzystnej sytuacji”** należy przez to rozumieć grupę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz

Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, s. 21, z późn. zm.);

- 10) „**ID wsparcia**” należy przez to rozumieć unikatowy numer wsparcia przydzielany przez Administratora Regionalnego;
- 11) „**IZ**” należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;
- 12) „**Kalendarz rezerwacji**” należy przez to rozumieć system umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej, do którego link zostanie udostępniony na stronie internetowej WUP w dniu naboru;
- 13) „**Karcie Dostawcy Usług**” należy przez to rozumieć formularz, który stanowi załącznik 1 do Regulaminu BUR, określający zakres informacji wynikających z rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które przedstawia podmiot ubiegający się o wpis do BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl;
- 14) „**Karcie Usługi**” należy przez to rozumieć formularz, który stanowi załącznik 2 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, określający zakres informacji umożliwiających publikację danej usługi rozwojowej w BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl;
- 15) „**kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem**” należy przez to rozumieć:
 - a) kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem (podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis) lub
 - b) kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ...” wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem (podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis); wszystkie strony

tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu; poświadczenia (potwierdzenia) dokonuje osoba albo osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji lub inna osoba upoważniona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy; upoważnienie wymaga formy pisemnej i powinno być dołączone do poświadczanych dokumentów;

- 16) „**kwalifikacji**” należy przez to rozumieć kwalifikację w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606), tj. zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;
- 17) „**MŚP**” należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, przy czym przez:
- a) **mikroprzedsiębiorstwo** należy rozumieć przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, uwzględniając w tej kategorii również osoby prowadzące działalność na własny rachunek;
 - b) **małe przedsiębiorstwo** należy rozumieć przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
 - c) **średnie przedsiębiorstwo** należy rozumieć przedsiębiorstwo, które nie jest ani mikro- ani małym przedsiębiorstwem;
- 18) „**Operatorze**” należy przez to rozumieć podmiot (tj. beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, s. 159, z późn. zm.) odpowiedzialny za realizację projektu Podmiotowego Systemu Finansowania i dystrybucję wsparcia na rzecz przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników, w tym w szczególności za rekrutację przedsiębiorców do projektu, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi rozwojowej oraz za zawieranie i rozliczanie umów wsparcia zawartych z przedsiębiorcami, pracodawcami;

- 19) „**osobie o niskich kwalifikacjach**” należy przez to rozumieć osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (poziomy ISCED 1-3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia UNESCO), którego stopień określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED;
- 20) „**podejściu popytowym**” należy przez to rozumieć mechanizm dystrybucji środków EFS+ dający możliwość samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez Użytkownika oraz odpowiadający na indywidualne potrzeby rozwojowe danego Użytkownika;
- 21) „**Podmiotowym Systemie Finansowania**” lub „**PSF**” należy przez to rozumieć system dystrybucji środków EFS+ przez Operatorów przeznaczonych na wspieranie rozwoju umiejętności lub kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników, oparty na podejściu popytowym z wykorzystaniem BUR, wdrażany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;
- 22) „**pracodawcy**” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia ona pracowników;
- 23) „**pracowniku**” należy przez to rozumieć personel, o którym mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027, przez który należy rozumieć:
 - a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.),

- b) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła ta osoba z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 - c) właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
 - d) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;
- 24) „**przedsiębiorcy**” należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, z późn. zm.);
- 25) „**przedsiębiorstwie**” należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.2.2014, s. 1, z późn. zm.), tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną; zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą;
- 26) „**przedsiębiorstwie społecznym**” należy przez to rozumieć podmiot ekonomii społecznej posiadający status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 806);
- 27) „**przetwarzaniu**” należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm.);
- 28) „**refundacji**” należy przez to rozumieć zwrot części poniesionych kosztów na usługę rozwojową, na warunkach określonych w umowie wsparcia, wypłacany

przedsiębiorcy lub pracodawcy przez Operatora, po rozliczeniu usługi na warunkach określonych w tej umowie;

- 29) „**Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych**” lub „**Regulaminie BUR**” należy przez to rozumieć dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania Bazy, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Bazy Usług Rozwojowych, dostępny na stronie: <https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl>;
- 30) „**Systemie Oceny Usług Rozwojowych**” należy przez to rozumieć dokument określający zasady oceny usług rozwojowych, dokonywanej przez Użytkowników w ramach profili: Dostawcy Usług, Przedsiębiorstwa, Użytkownika, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu BUR;
- 31) „**uczestniku projektu**” lub „**uczestniku**” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 2 pkt 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, s. 159, z późn. zm.);
- 32) „**umowie wsparcia**” należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Operatorem a przedsiębiorcą albo pracodawcą określającą warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
- 33) „**usługach rozwojowych**” należy przez to rozumieć usługi:
- a) doradcze, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój;
 - b) szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój;
- 34) „**Użytkowniku**” należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

- nieposiadającą osobowości prawnej, która zapoznała się z treścią Regulaminu BUR i zaakceptowała go, a następnie pomyślnie przeszła procedurę rejestracyjną i uzyskała uprawnienia w Bazie na zasadach określonych w Regulaminie BUR;
- 35) „**walidacji**” należy przez to rozumieć walidację w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji;
- 36) „**wytocznych**” należy przez to rozumieć wytoczne w rozumieniu art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733, z późn. zm.);
- 37) „**Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji**” (**ZSK**) – należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606), standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
- 38) „**Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji**” należy przez to rozumieć rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703), prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji.

Zasady realizacji usług rozwojowych

§ 2

1. Przedmiotowy dokument określa warunki naboru w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorców i pracodawców, którzy posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz ich pracowników.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ dopuszcza się możliwość ogłoszenia naborów dedykowanych dla określonych grup zawodowych, branż, sektorów lub typów działalności. Zasadność naborów dedykowanych będzie opiniowana przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy.
3. Siedziba, jednostka organizacyjna, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi funkcjonować na terenie województwa świętokrzyskiego nie krócej niż 3 miesiące bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz, z zastrzeżeniem ust. 4, musi zostać potwierdzone wpisem w odpowiednim rejestrze, w szczególności w KRS, CEIDG lub w innym rejestrze, w którym zostało ujawnione, że posiada siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa świętokrzyskiego. Siedziba, jednostka organizacyjna, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi stale funkcjonować na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej do dnia rozliczenia umowy wsparcia.
4. Adres do doręczeń z obszaru województwa świętokrzyskiego wskazany jako jedyny adres w odpowiednim rejestrze nie może być co do zasady uznany za siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W takim przypadku przedsiębiorca lub pracodawca zobowiązany jest do wykazania odpowiednim dokumentem, iż posiada siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa świętokrzyskiego. Dokument ten należy załączyć do wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej.

5. Nie ma możliwości finansowania wsparcia wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne.
6. Wsparcie skierowane jest do następujących podmiotów:
 - 1) przedsiębiorstw:
 - a) MŚP (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych),
 - b) dużych przedsiębiorstw;
 - 2) podmiotów (pracodawców) niebędących przedsiębiorstwami (np. fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej)– oraz ich pracowników¹.
7. Nabór uczestników do projektu będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.
8. W naborze ma zastosowanie podejście popytowe, które zapewnia możliwość samodzielnego wyboru usług rozwojowych w pełni odpowiadających na potrzeby przedsiębiorców i pracodawców.
9. Przedsiębiorcy i pracodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup usług pozwalających na osiągnięcie zakładanego przez nich celu rozwojowego odpowiednio przedsiębiorstwa lub zakładu pracy, w tym w szczególności w zakresie potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych u osoby lub podmiotu w niej uczestniczących.
10. Usługa rozwojowa musi zostać wybrana wyłącznie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Pracownicy muszą być skierowani przez swojego pracodawcę, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy osób samozatrudnionych, tj. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
11. Usługę rozwojową należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy wsparcia, za wyjątkiem umów, w ramach których Wnioskodawca składa wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej na usługi, których okres realizacji przekracza 3 miesiące – w takim przypadku okres realizacji usługi może wynosić maksymalnie do 6 miesięcy (z wyłączeniem studiów podyplomowych). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu

¹ Wsparcie musi być kierowane dla pracowników z obszaru województwa świętokrzyskiego tj. osób fizycznych, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

realizacji usługi rozwojowej ponad okresy określone powyżej.

12. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej obejmuje więcej niż jedną usługę rozwojową, harmonogramy zajęć uczestnika w ramach tych usług nie mogą się pokrywać.
13. Możliwe jest realizowanie usług rozwojowych w formie zdalnej pod warunkiem, że odbywają się one w czasie rzeczywistym, a zatem są prowadzone „na żywo” i transmitowane za pomocą połączenia internetowego, nie stanowią nagrań i wymagają obecności prowadzącego i uczestników w tym samym czasie. Ujęcie we wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych innych niż określone w zdaniu pierwszym zdalnych form nauczania stanowi podstawę do negatywnej weryfikacji tego wniosku w ww. zakresie. Usługi rozwojowe realizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym muszą być realizowane zgodnie ze Standardem Usług Zdalnego Uczenia się stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych oraz wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Dostawca Usług jest zobowiązany do umożliwienia Operatorowi prowadzenia monitoringu usług rozwojowych w formie zdalnej poprzez udzielenie mu dostępu do usługi w terminie nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem jej realizacji. Informację dotyczącą terminu realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, w tym link aktywacyjny do zajęć, imię i nazwisko uczestnika, numer umowy oraz nr ID wsparcia należy przesłać na adres mailowy: zdalnepracodawcy@wup.kielce.pl.
14. W przypadku braku odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych, przedsiębiorca lub pracodawca ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na konkretną usługę rozwojową w ramach tzw. „giełdy usług”.
15. Usługi rozwojowe realizowane w formie stacjonarnej muszą być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Preferowane będą następujące usługi rozwojowe:
 - 1) dla pracowników w wieku powyżej 55 roku życia;
 - 2) dla pracowników o niskich kwalifikacjach;
 - 3) usługi rozwojowe dotyczące m.in. gospodarki ekologicznej, czystszych technologii służących osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń (zielonej transformacji), transformacji cyfrowej, opieki długoterminowej;

- 4) usługi rozwojowe, które skierowane są do zawodów deficytowych określonych w Barometrze Zawodów² dla województwa świętokrzyskiego aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej;
 - 5) usługi rozwojowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadają nadany kod kwalifikacji;
 - 6) usługi rozwojowe z obszarów (branż) gospodarki regionu stanowiących inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego oraz obszarów horyzontalnych wynikających z aktualnie obowiązującej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+³.
17. Finansowanie usług rozwojowych będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą⁴. Oznacza to, że przedsiębiorca lub pracodawca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie po rozliczeniu usługi rozwojowej otrzyma zwrot części poniesionych kosztów. Operator wyda zgodnie z podpisaną umową wsparcia promesę opiewającą na kwotę środków przysługującą danemu przedsiębiorcy lub pracodawcy. W konsekwencji Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie wsparcia.
18. Wsparcie przyznane przedsiębiorcom w ramach PSF stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

² Barometr Zawodów dla województwa świętokrzyskiego można zweryfikować na stronie <https://barometrzwodow.pl>.

³ Na dzień przyjęcia niniejszego Regulaminu obowiązuje uchwała Nr 3459/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wskazano cztery obszary gospodarki regionu stanowiące inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego. Są to:

- 1) sektor metalowo-odlewniczy;
- 2) zasobooszczędne budownictwo;
- 3) turystyka zdrowotna i prozdrowotna;
- 4) nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Specjalizacje te są dodatkowo wspierane przez trzy obszary horyzontalne: technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT), zrównoważony rozwój energetyczny oraz branżę targowo-kongresową.

⁴ W przypadku długich form wsparcia (np. dwuletnie studia podyplomowe) istnieje możliwość refundacji częściowych, przy zobowiązaniu przedsiębiorcy lub pracodawcy do zwrotu dofinansowania w przypadku nieukończenia usługi rozwojowej.

W przypadku gdy przedsiębiorca przekroczył dozwolony limit pomocy de minimis,⁵ nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w ramach projektu.

Rekrutacja, dokumenty zgłoszeniowe

§ 3

1. Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2026 r. - 30.06.2029 r.
2. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie wymogów określonych w § 2 ust. 1, 3-6, 8-13, 15-18 oraz złożenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami oraz innymi dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wniosek niewypełniony, w szczególności niezawierający wymaganych informacji, niezbędnych do jego weryfikacji, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Złożenie wyłącznie załączników lub innych dokumentów zgłoszeniowych bez wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej nie stanowi skutecznego zgłoszenia do udziału w projekcie. Dokumenty przekazane bez wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej nie podlegają weryfikacji ani procedurze uzupełniania braków formalnych i pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej należy złożyć na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej.
5. Złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej jest dwuetapowe.
6. W pierwszym etapie Wnioskodawca samodzielnie rejestruje termin wizyty na złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej poprzez umieszczony na stronie internetowej WUP Kalendarz rezerwacji (link do strony z Kalendarzem zostanie udostępniony w dniu naboru wniosków).
7. Kalendarz rezerwacji jest aktywny od godziny 8:00 do wyczerpania terminów rezerwacji przewidzianych na dany dzień naboru.
8. Kalendarz rezerwacji umożliwia rezerwację terminów na kolejny dzień roboczy. Każdego dnia trwania naboru WUP udostępnia terminy na złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej na kolejny dzień roboczy do momentu

⁵ Limit pomocy de minimis określa art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2831 z 15.12.2023).

zakończenia naboru lub wyczerpania 120% alokacji środków przewidzianych do rozdysponowania w danym naborze.

9. Rezerwując termin na złożenie wniosku za pośrednictwem Kalendarza rezerwacji Wnioskodawca w pierwszym kroku zobowiązany jest wykonać test bezpieczeństwa oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Następnie zapisuje się do systemu kolejkowego, wybiera termin wizyty i uzupełnia wszystkie udostępnione pola obejmujące m.in.:

- 1) imię i nazwisko;
- 2) firmę (nazwę);
- 3) NIP;
- 4) numer telefonu komórkowego;
- 5) kwotę dofinansowania.

Po zatwierdzeniu terminu wizyty Wnioskodawca na podany numer telefonu komórkowego otrzyma wiadomość sms z sześciocyfrowym kodem do potwierdzenia rezerwacji. Rezerwację Wnioskodawca potwierdza poprzez wpisanie kodu do formularza rejestracji. Brak potwierdzenia rezerwacji skutkuje jej anulowaniem.

W ostatnim kroku, po akceptacji rezerwacji, Wnioskodawca na podany numer telefonu komórkowego otrzyma kolejną wiadomość sms z potwierdzeniem rejestracji terminu oraz datą i godziną wizyty.

Ważna jest tylko rejestracja potwierdzona kodem sms.

W drugim etapie Wnioskodawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z załącznikami w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce – stanowisko przyjmowania wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Brak złożenia ww. wniosku w wyznaczonym dniu jest równoznaczny z rezygnacją Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie zakupu usługi rozwojowej.

10. Osoby składające wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych w siedzibie WUP zobligowane są do wylegitymowania się dokumentem umożliwiającym stwierdzenie jego tożsamości.
11. Dokumenty zgłoszeniowe złożone do WUP z naruszeniem ust. 3-10 nie będą podlegały weryfikacji.

12. Wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej oceniane będą według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania środków przewidzianych w ramach danego naboru. Za zgłoszenie rozumie się datę zarezerwowanego terminu za pośrednictwem Kalendarza rezerwacji.
13. W ramach jednego naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej dla jednego numeru NIP.
14. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) wysokość środków przewidzianych w ramach poszczególnych naborów, warunki udziału wraz z kryteriami naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej są określane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i publikowane na stronie internetowej co najmniej na 5 dni roboczych przed ich uruchomieniem;
 - 2) dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej – o wystąpieniu przerwy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach poinformuje na swojej stronie internetowej wraz z podaniem powodu wystąpienia przerwy;
 - 3) dopuszcza się możliwość ograniczenia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej ze względu na brak dostępności środków;
 - 4) dopuszcza się możliwość zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej w przypadku, gdy łączna kwota dofinansowania usług rozwojowych wynikająca ze złożonych wniosków⁶, przeznaczonych na zakontraktowanie danych usług przekroczy 120% alokacji środków przewidzianych do rozdysponowania w danym naborze, przy czym:
 - a) o zakończeniu naboru Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach bezzwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej,
 - b) wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej złożone po przekroczeniu 100% alokacji środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym naborze a przed ogłoszeniem zakończenia naboru wpisywane są na listę rezerwową w danym naborze,

⁶ Za złożony wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej uznaje się wniosek, którego termin na złożenie został zarezerwowany za pośrednictwem Kalendarza rezerwacji do momentu zakończenia naboru. Wnioski, których termin na złożenie został zarezerwowany przed ogłoszeniem zakończenia naboru będą złożone po zakończeniu naboru zgodnie z terminem ustalonym za pośrednictwem Kalendarza rezerwacji.

- c) wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej złożone po ogłoszeniu zakończenia naboru nie podlegają weryfikacji;
- 5) wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej z listy rezerwowej z danego naboru nie stają się samoistnie wnioskami w kolejnych naborach; w przypadku zamiaru wzięcia udziału w kolejnym naborze niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej;
- 6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość unieważnienia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej⁷.
15. Z zastrzeżeniem ust. 16, weryfikacja i zatwierdzenie złożonych dokumentów zgłoszeniowych, w tym weryfikacja kwalifikowalności grupy docelowej i możliwości udzielenia wsparcia finansowego oraz podpisanie umowy wsparcia z przedsiębiorcą lub pracodawcą, następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę lub pracodawcę poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.
16. W przypadku gdy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej uniemożliwia ich weryfikację w terminie 30 dni roboczych, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu weryfikacji tych dokumentów.
17. W przypadku gdy złożony wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej lub gdy dokumenty przedłożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej nie są niekompletne, nie są poprawnie wypełnione bądź zawierają braki formalne, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wzywa Wnioskodawcę do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
18. Pracodawca lub przedsiębiorca przedkłada wraz z wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej w całości uzupełnioną Kartę Usługi (wydruk z systemu BUR) na realizację której ubiega się o wsparcie.
19. Przedsiębiorca lub pracodawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania WUP o rezygnacji z udziału w usłudze rozwojowej oraz o odwołaniu usługi rozwojowej przez Dostawcę Usługi. Informacje, o których mowa powyżej, należy

⁷ Przez szczególnie uzasadniony przypadek należy rozumieć wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć (np. wystąpienie siły wyższej).

przekazać WUP w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres WUP.

20. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej przed zawarciem umowy wsparcia, w zakresie uczestników biorących udział w usługach rozwojowych, miejsca lub okresu realizacji usługi rozwojowej, a także zmiany ceny usługi rozwojowej na niższą, przedsiębiorca lub pracodawca może wystąpić o ich wprowadzenie maksymalnie dwukrotnie, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres WUP.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i zakres planowanych zmian.

W ślad za zgłoszeniem zmian należy złożyć w formie pisemnej korektę wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z odpowiednimi załącznikami, w szczególności aktualną Kartą Usługi, o ile zmiany dotyczą danych w nich ujętych. Wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach udzielonej w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

21. W szczególnie uzasadnionym przypadku pracodawca lub przedsiębiorca przed zawarciem umowy wsparcia może dokonać zmiany usługi rozwojowej na inną pod warunkiem, iż cena nowej usługi nie będzie przekraczać ceny usługi objętej pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz cena za jedną godzinę nowo wybranej usługi nie będzie przekraczać wartości III kwartyła dla danej podkategorii usług. Wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić planowaną zmianę w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres WUP nie później niż na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia usługi objętej złożonym wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia nowo wybranej usługi rozwojowej. Zgłoszenie zmiany powinno zawierać zakres planowanych zmian. W ślad za zgłoszeniem zmian należy złożyć w formie pisemnej korektę wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z odpowiednimi załącznikami, w szczególności aktualną Kartą Usługi. Zmiana usługi wymaga akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, udzielonej przed zawarciem umowy wsparcia.

22. Za datę zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 20 i 21, przyjmuje się dzień przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia zmiany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
23. Zgłoszone zmiany do wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej weryfikowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
24. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ma prawo odmowy udzielenia wnioskowanego dofinansowania również w przypadku, gdy realizacja usługi rozwojowej nie jest uzasadniona w kontekście celów rozwojowych oraz potrzeb przedsiębiorstwa. O odmowie udzielenia dofinansowania, przedsiębiorca lub pracodawca zostanie poinformowany pisemnie.
25. Przedsiębiorca lub pracodawca zobowiązuje się przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wraz z wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej dane uczestnika zgodnie z załącznikiem nr 4 wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz dokument potwierdzający posiadanie statusu pracownika zgodnie z definicją pracownika zawartą w niniejszym Regulaminie (chyba, że status ten wynika z ogólnie przyjętych rejestrów).
26. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ma prawo zażądać dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień, w szczególności:
 - 1) od Wnioskodawcy w zakresie spełnienia przez niego warunków udziału w projekcie, zasadności udziału w usłudze rozwojowej;
 - 2) od Dostawcy Usługi w zakresie racjonalności i wysokości kosztów usługi rozwojowej.

W przypadku niezłożenia odpowiednich uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach negatywnie weryfikuje wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej, co skutkuje odmową przyznania dofinansowania.
27. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ma prawo do negatywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej skutkującej odmową przyznania dofinansowania, gdy wniosek ten lub przedsiębiorca lub pracodawca nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 - 1) ze względu na wystąpienie powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w § 5 pkt 2;

- 2) nie spełniają warunków udziału w projekcie określonych w § 2 ust. 1, 3-6, 8-13, 15-18;
 - 3) gdy wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej jest złożony na wzorze innym niż określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 - 4) gdy wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej został złożony na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem usługi rozwojowej;
 - 5) gdy cena usługi rozwojowej objętej wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej przekracza III kwartyl i nie jest uzasadniona zgodnie § 4 ust. 6-11;
28. O negatywnej weryfikacji wniosku WUP informuje pisemnie przedsiębiorcę lub pracodawcę. Negatywna weryfikacja wniosku jest jednoznaczna z odmową przyznania dofinansowania.
29. W przypadku wątpliwości powstałych na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej co do autentyczności złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji wniosku oraz przekazania sprawy do rozpoznania przez właściwe organy.
30. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
31. Jeżeli w trakcie trwania naboru zajdzie konieczność dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub rozwiązania problemów technicznych dotyczących Kalendarza rezerwacji, nabór wniosków wydłużony zostanie o czas, w którym system z powodów technicznych nie przyjmował zgłoszeń.
32. Każda próba hakowania bądź włamania do systemu kolejkowego będzie zgłaszana do odpowiednich służb.
33. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń związaną z jakością łączy internetowych Wnioskodawców oraz mocą obliczeniową procesorów w urządzeniach Wnioskodawców.

Limity kwotowe i poziom dofinansowania

§ 4

1. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę w okresie realizacji projektu uzależniona jest od jego statusu i wynosi:

Status podmiotu	MAKSYMALNA kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy lub pracodawcy	MAKSYMALNA kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej	MAKSYMALNA kwota dofinansowania na jednego pracownika
Mikroprzedsiębiorstwo	18 000,00 PLN	7 000,00 PLN	7 000,00 PLN
Małe przedsiębiorstwo	40 000,00 PLN		
Średnie przedsiębiorstwo	100 000,00 PLN		
Duże przedsiębiorstwo	130 000,00 PLN		
Podmiot (pracodawca) niebędący przedsiębiorstwem	12 000,00 PLN		

2. Kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej⁸ nie może przekroczyć **7 000,00 PLN** bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.
3. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika (PESEL) wynosi **7 000,00 PLN** bez względu na liczbę usług rozwojowych, z których pracownik skorzysta.
4. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1-3, poziom refundacji dla pojedynczej usługi rozwojowej uzależniony jest od preferencji w odniesieniu do wskazanych grup docelowych lub usług. Podstawowy poziom refundacji usługi rozwojowej wynosi **75%** kosztów kwalifikowanych tej usługi. Poziom refundacji w odniesieniu do preferowanych grup docelowych lub usług określa poniższa tabela.

Preferencja w odniesieniu do:	Poziom refundacji 80% w odniesieniu do preferowanych grup docelowych lub usług
--------------------------------------	---

⁸ Przez pojedynczą usługę rozwojową należy rozumieć np. szkolenie ogólne, specjalistyczne. W ramach umowy wsparcia może być realizowana jedna lub wiele usług rozwojowych.

GRUP DOCELOWYCH	pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia
	pracownicy o niskich kwalifikacjach
USŁUG	usługi rozwojowe dotyczące m.in. gospodarki ekologicznej, czystszych technologii służących osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń (zielonej transformacji), transformacji cyfrowej, opieki długoterminowej
	usługi rozwojowe, które skierowane są do zawodów deficytowych określonych w Barometrze Zawodów dla województwa świętokrzyskiego aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej
	usługi rozwojowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadają nadany kod kwalifikacji
	usługi rozwojowe z obszarów (branż) gospodarki regionu stanowiących inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego oraz obszarów horyzontalnych wynikających z aktualnie obowiązującej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

5. Poziomy refundacji, o których mowa w ust. 4, nie sumują się.
6. Wnioskodawca wybiera usługę rozwojową z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w przeliczeniu na jedną godzinę. Weryfikowanie rynkowości cen odbywa się przy użyciu porównywarki cen usług dostępnej na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka>.

Za rynkowe uznane zostaną ceny nieprzekraczające III kwartyła (czyli miary oznaczającej, że trzy czwarte cen usług znajduje się poniżej wskazanej wartości, a jedna czwarta cen usług znajduje się powyżej wskazanej wartości) dla danej podkategorii usług z ostatnich 3 pełnych miesięcy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej. Weryfikacja będzie udokumentowana przez WUP zrzutem ekranu z porównywarki cen PARP.

7. Data weryfikacji rynkowości cen w porównywarce, o której mowa w ust. 6, musi być tożsama z datą złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej.
8. W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę usługi rozwojowej, której cena za jedną godzinę usługi przekracza wartość III kwartyła dla danej podkategorii usług, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie pisemne uzasadnienie wyboru usługi przekraczającej III kwartył wraz z uzasadnieniem wysokości jej ceny. Wnioskodawca w kwestii uzasadnienia wysokości ceny może przedłożyć kalkulację sporządzoną przez Dostawcę Usług. Brak uzasadnienia skutkuje negatywną weryfikacją wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej w zakresie tej usługi.
9. W przypadku braku możliwości zweryfikowania rynkowości ceny pojedynczej usługi rozwojowej przy użyciu porównywarki dla ostatnich trzech pełnych miesięcy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację kosztów usługi oraz wyjaśnienia uzasadniające wysokość ceny. Kalkulacja może zostać sporządzona przez Dostawcę Usług. W celu potwierdzenia rynkowości ceny dostarczona kalkulacja powinna zawierać:
 - 1) porównanie ceny wybranej usługi z co najmniej trzema usługami rozwojowymi o zbliżonym zakresie tematycznym, formie realizacji, liczbie godzin oraz grupie docelowej, dostępnymi na rynku w okresie składania wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej;
 - 2) źródło przedłożonych danych.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, przedłożenie przez Wnioskodawcę odpowiednio uzasadnienia wyboru usługi przekraczającej III kwartył wraz z uzasadnieniem wysokości jej ceny lub kalkulacji kosztów usługi oraz wyjaśnień uzasadniających wysokość ceny nie stanowi podstawy do automatycznego uznania kosztu usługi rozwojowej za kwalifikowalny ani do przyznania dofinansowania.
11. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ możliwe jest dofinansowanie usługi rozwojowej, której cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w wyszukiwarce, o której mowa w ust. 6. Powyższe wymaga każdorazowo uzasadnienia danego wydatku ze strony przedsiębiorcy lub pracodawcy.

12. W ramach PSF podatek od towarów i usług stanowi koszt niekwalifikowalny, z zastrzeżeniem, że może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. W przypadku gdy podatek od towarów i usług jest niekwalifikowalny:

- 1) wartość dofinansowania usług rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu netto usług rozwojowych;
- 2) przedsiębiorca lub pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty niekwalifikowalne dotyczące podatku od towarów i usług w ramach usług rozwojowych ze środków własnych na zasadach określonych w umowie wsparcia.

Niekwalifikowalność kosztów usługi rozwojowej

§ 5

W ramach umowy wsparcia nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która:

- 1) jest świadczona przez Dostawcę Usług na rzecz swoich pracowników;
- 2) jest świadczona przez Dostawcę Usług, z którym pracodawca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się, w szczególności:
 - a) udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ;
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 - d) pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Dostawcy Usług, w szczególności pozostawanie w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- 3) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera w danym projekcie PSF albo poprzez podmiot powiązany z Operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo⁹;
- 4) obejmuje wzajemne świadczenie usług w danym PSF o zbliżonej tematyce przez Dostawców Usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług;
- 5) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera Operatora PSF w którymkolwiek programie regionalnym lub FERS;
- 6) jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu PSF;
- 7) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytocznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
- 8) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

Umowa wsparcia

§ 6

1. Po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu dokumentów zgłoszeniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zawiera w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach z przedsiębiorcą lub pracodawcą umowę

⁹ Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć powiązania, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 2.

wsparcia. Może ją zawrzeć wyłącznie z podmiotem, który spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) należy do grupy docelowej określonej w § 2 ust. 1;
 - 2) jest zarejestrowany jako Użytkownik w BUR;
 - 3) posiada ID wsparcia,
 - 4) w przypadku przedsiębiorcy, spełnia warunki otrzymania pomocy de minimis określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 18 niniejszego Regulaminu.
2. Umowa wsparcia dotyczyć może wyłącznie refundacji kosztów realizacji usług rozwojowych wpisanych do BUR.
 3. Umowa wsparcia musi zostać sporządzona przez WUP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji usługi rozwojowej objętej wsparciem zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej, warunkami określonymi w umowie wsparcia oraz aktualną Kartą Usługi.
 5. W przypadku wystąpienia zmian po podpisaniu umowy wsparcia, tj. rezygnacji z udziału w usłudze rozwojowej, nieobecności w usłudze rozwojowej, odwołania usługi rozwojowej przez Dostawcę Usługi, odwołania terminu realizacji usługi rozwojowej przez Dostawcę Usługi, przedsiębiorca lub pracodawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania WUP o zaistniałych zmianach w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres WUP.
 6. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do złożonego i zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej po zawarciu umowy wsparcia w zakresie zmiany uczestnika w usłudze rozwojowej, zmiany ceny usługi na niższą, terminu rozpoczęcia i zakończenia usługi, zmiany miejsca realizacji usługi uczestnik projektu zobowiązany jest zgłosić planowaną zmianę w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres WUP nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi rozwojowej. Zgłoszenie powinno zawierać opis i zakres planowanych zmian do akceptacji.

W ślad za zgłoszeniem zmian, należy przedłożyć aktualne załączniki do wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej, w szczególności aktualną Kartę Usługi, o ile

- zmiany dotyczą informacji w nich ujętych. Zmiany wymagają akceptacji WUP, udzielonej w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. Akceptacji WUP dokonuje niezwłocznie, przed rozpoczęciem usługi rozwojowej.
7. W szczególnie uzasadnionym przypadku uczestnik, po zawarciu umowy wsparcia, może dokonać zmiany usługi rozwojowej na inną, pod warunkiem, że cena nowo wybranej usługi nie przekracza ceny usługi objętej zmianą oraz cena jednej godziny nowo wybranej usługi nie przekracza wartości III kwartyła obowiązującej dla danej podkategorii usług. Zmiana usługi jest możliwa, jeżeli zostanie zgłoszona w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres WUP nie później niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej objętej wsparciem w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia nowo wybranej usługi rozwojowej. Wraz ze zgłoszeniem zmiany należy przedłożyć aktualną Kartę Usługi. Zmiana usługi wymaga akceptacji Operatora udzielonej w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej niezwłocznie, przed rozpoczęciem nowo wybranej usługi rozwojowej.
 8. Naruszenie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7, skutkuje brakiem akceptacji Operatora na dokonanie zmian.
 9. Wszelkie zmiany do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie w szczególności zmiany związane z realizacją usługi rozwojowej zgłoszone Operatorowi po przeprowadzonej przez Operatora lub IZ kontroli nie będą akceptowane i mogą skutkować brakiem refundacji kosztów usługi w całości lub w części.
 10. Zmian, o których mowa w ust. 6 i 7, można dokonać nie więcej niż dwukrotnie.
 11. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 powodują zmianę całkowitych kosztów usługi rozwojowej lub innych postanowień umowy wsparcia, zmian tych dokonuje się w formie aneksu do umowy.
 12. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy wsparcia bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przedsiębiorca lub pracodawca:
 - 1) zaprzestał realizacji umowy wsparcia bądź realizuje ją w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności w następujących przypadkach:

- a) stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach;
 - b) braku realizacji usługi zgodnie z aktualną Kartą Usługi;
 - c) braku udziału uczestnika w usłudze rozwojowej;
- 2) odmawia poddania się kontroli;
- 3) w celu uzyskania środków przedstawił fałszywe, nieodpowiadające stanowi faktycznemu lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
- 4) pobrał środki nienależnie lub w nadmiernej wysokości¹⁰;
- 5) naruszył postanowienia umowy wsparcia skutkujące niemożliwością jej prawidłowej realizacji.
13. W przypadku rozwiązania umowy wsparcia przedsiębiorcy lub pracodawcy nie przysługuje odszkodowanie.
14. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez przedsiębiorcę lub pracodawcę obowiązków wynikających z umowy wsparcia w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, przedsiębiorca lub pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o tym fakcie, oraz udowodnienia wystąpienia zaistniałej sytuacji poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia (lub zdarzeń) mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki wydarzenie miało na przebieg realizacji umowy wsparcia.
15. Przedsiębiorca lub pracodawca nie będzie odpowiedzialny wobec Operatora lub uznany za naruszającego postanowienia umowy wsparcia w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy wsparcia w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

Obowiązki podmiotów PSF

§ 7

1. Obowiązki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach to, w szczególności:

¹⁰Przez środki pobrane w nadmiernej wysokości należy rozumieć środki otrzymane w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, niniejszej umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie usługi rozwojowej.

- 1) rekrutacja uczestników projektu;
- 2) prowadzenie punktu obsługi dla odbiorców wsparcia;
- 3) zapewnienie systemu elektronicznego umożliwiającego rezerwację terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
- 4) prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej, podczas realizacji projektu, przy czym:
 - a) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach samodzielnie określa terminy ogłaszania poszczególnych naborów¹¹,
 - b) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach samodzielnie określa wysokość środków przewidzianych w ramach poszczególnych naborów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych,
 - c) dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej; o wystąpieniu przerwy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest zobowiązany poinformować na swojej stronie internetowej oraz niezwłocznie przekazać informację w tym zakresie do IZ wraz z podaniem powodu wystąpienia przerwy,
 - d) dopuszcza się możliwość ograniczenia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej ze względu na brak dostępności środków,
 - e) dopuszcza się możliwość zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej, w przypadku gdy łączna kwota dofinansowania usług rozwojowych wynikająca ze złożonych wniosków, przeznaczonych na zakontraktowanie danych usług przekroczy 120% alokacji środków pozostałych do rozdysponowania w danym okresie; o zakończeniu naboru Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest zobowiązany poinformować na swojej stronie internetowej oraz niezwłocznie przekazać informację w tym zakresie do IZ wraz z podaniem powodu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej,

¹¹ Informacja o terminie ogłoszenia naboru zostanie każdorazowo przekazana do IZ.

- f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą IZ, dopuszcza się możliwość unieważnienia naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej,
 - g) warunki udziału wraz z kryteriami naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej muszą zostać opublikowane na stronie internetowej co najmniej na 5 dni roboczych przed jego uruchomieniem;
- 5) zamieszczanie informacji o naborach na swojej stronie internetowej;
 - 6) weryfikacja i zatwierdzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia (w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę lub pracodawcę poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych), w tym weryfikacja kwalifikowalności grupy docelowej i możliwości udzielenia wsparcia finansowego¹²;
 - 7) zawieranie w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach umów wsparcia;
 - 8) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 - 9) monitorowanie realizacji usług rozwojowych;
 - 10) przeprowadzenie kontroli w odniesieniu do uczestników projektu na dokumentach i w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa); Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach na warunkach określonych przez IZ przeprowadza wizyty monitoringowe; celem kontroli winno być potwierdzenie, że usługa jest faktycznie realizowana i czy w usłudze uczestniczą pracownicy danego przedsiębiorcy, pracodawcy;
 - 11) potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z Kartą Usługi określoną w BUR;
 - 12) refundacja poniesionych wydatków dla przedsiębiorcy lub pracodawcy na podstawie złożonych dokumentów finansowych po zakończonym wsparciu;
 - 13) przekazanie wniosków o płatność do IZ celem ich rozliczenia;
 - 14) wykonywanie zadań Administratora Regionalnego BUR w zakresie i na podstawie upoważnienia wydanego przez IZ;
 - 15) wdrożenie mechanizmu zapewniającego brak podwójnego uczestnictwa we wsparciu realizowanym w projekcie oraz FERS (w zakresie zielonych

¹² Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych w przypadku dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej, o czym poinformuje IZ.

kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem); analizie powinien podlegać udział tego samego pracownika w tym samym szkoleniu u tego samego wykonawcy (niezależnie od terminu kiedy szkolenie miało miejsce); ostateczna decyzja o sfinansowaniu usługi rozwojowej należy do Operatora;

- 16) współpracy z Operatorem w celu umożliwienia Podmiotom Ekonomii Społecznej udziału w usługach rozwojowych dostępnych w BUR na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej a Operatorem¹³;
- 17) wdrożenie mechanizmu zapewniającego brak finansowania wsparcia wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne; lista osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, przewidziane ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514) w tym obowiązek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz.793 z późn. zm.) prowadzona jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie właściwego ministra; Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach na potrzeby kontroli zobowiązuje się do zachowania właściwej ścieżki audytu weryfikującej wskazany zakres powizań;
- 18) przestrzeganie podczas przetwarzania danych osobowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1

¹³Obowiązek ten zaktualizuje się, o ile Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wystąpią z wnioskiem o nawiązanie współpracy w celu umożliwienia Podmiotom Ekonomii Społecznej udziału w usługach rozwojowych dostępnych w BUR.

- z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.);
- 19) wykonywanie i udokumentowanie zarówno w imieniu Beneficjenta jak również IZ obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane uzyskuje.
2. Obowiązki przedsiębiorców lub pracodawców korzystających ze wsparcia w ramach PSF to, w szczególności:
- 1) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień;
 - 2) wybór usługi rozwojowej poprzez system BUR;
 - 3) złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz innymi dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 - 4) przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach danych dotyczących przedsiębiorcy lub pracodawcy i jego pracowników;
 - 5) dokonanie rejestracji w systemie BUR (najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy wsparcia);
 - 6) podpisanie umowy wsparcia z Operatorem;
 - 7) dokonanie zapisu (po podpisaniu umowy wsparcia z Operatorem) na wybraną usługę rozwojową najpóźniej 1 dzień przed jej rozpoczęciem z użyciem nadanego przez Operatora numeru ID wsparcia, poprzez stronę internetową: <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/>, przy czym brak zapisu na usługę rozwojową, dokonanie zapisu na usługę inną niż zatwierdzona przez Operatora lub dokonanie zapisu bez wykorzystania nadanego numeru ID wsparcia może skutkować uznaniem kosztów tej usługi za niekwalifikowalne oraz odmową ich refundacji przez Operatora;
 - 8) oddelegowanie pracowników na zgłoszone usługi;
 - 9) umożliwienie identyfikacji uczestników podczas kontroli;
 - 10) realizacja usługi rozwojowej zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie usługi rozwojowej, warunkami określonymi w umowie wsparcia oraz aktualną Kartą Usługi;
 - 11) pokrycie kosztów związanych z usługą rozwojową, dokonywanie terminowej płatności za usługę; płatność za usługę rozwojową powinna zostać poniesiona z rachunku płatniczego przedsiębiorcy lub pracodawcy ubiegającego się o refundację (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca lub pracodawca

zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku posiadania rachunku wówczas płatność winna zostać dokonana z rachunku płatniczego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powiązanego z daną działalnością gospodarczą);

- 12) wypełnienie postanowień umowy wsparcia, w tym w szczególności dotrzymanie terminów realizacji usługi rozwojowej i złożenie dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 8 ust. 2;
- 13) przedłożenie korekty dokumentów wystawionych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na wezwanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
- 14) przedłożenie dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki uprawniające go do otrzymania określonego poziomu refundacji;
- 15) umożliwienie dokonania kontroli przez Operatora lub inny uprawniony podmiot;
- 16) wypełnienie ankiety oceniającej usługę rozwojową zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie BUR;
- 17) podanie we wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej adresu prawidłowo funkcjonującej i na bieżąco monitorowanej skrzynki e-mail oraz regularne sprawdzanie czy wiadomości przesyłane przez Operatora nie są kierowane automatycznie do SPAM-u lub wiadomości śmieci, wiadomości niechcianych.

Rozliczenie usług rozwojowych

§ 8

1. Rozliczenie usługi rozwojowej następuje na podstawie i na warunkach określonych w umowie wsparcia.
2. Pracodawca lub przedsiębiorca składa, zgodnie z terminem i na warunkach określonych w umowie wsparcia, w szczególności następujące dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi rozwojowej:
 - 1) wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 - 2) kopia dokumentu księgowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem poświadczającego realizację usługi rozwojowej, wystawionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z

2026 r. poz. 522), zawierającego poza danymi przedsiębiorcy lub pracodawcy imię i nazwisko uczestnika korzystającego z usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym;

- 3) kopia dowodu zapłaty za zakup usługi rozwojowej, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 - 4) kopia dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji (np. certyfikat wydany przez podmiot świadczący usługę rozwojową, zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej przez uczestnika lub uczestników) potwierdzona za zgodność z oryginałem, która powinna zawierać informacje dotyczące:
 - a) firmy (nazwy) przedsiębiorcy lub pracodawcy,
 - b) daty przeprowadzenia usługi rozwojowej,
 - c) tytułu usługi rozwojowej,
 - d) imienia i nazwiska uczestnika,
 - e) liczby godzin i zakresu usługi rozwojowej,
 - f) identyfikatora nadanego w systemie teleinformatycznym,
 - g) danych podmiotu realizującego usługę,
 - h) efektów uczenia się, do których uzyskania uczestnik przygotowywał się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tej usługi (w przypadku usługi prowadzącej do nabycia kompetencji, również potwierdzenie, iż walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria weryfikacji oraz że zostały zastosowane rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia od walidacji),
 - i) kodu kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji;
 - 5) Karta Usługi, na podstawie której usługa była realizowana (wydruk z systemu BUR);
 - 6) wypełnioną ankietę oceniającą ukończoną usługę rozwojową (wydruk z systemu BUR).
3. Kompletne dokumenty rozliczeniowe należy złożyć do WUP w terminie 30 dni od zakończenia realizacji usługi rozwojowej, z zastrzeżeniem, iż

- uchybiecie powyższemu terminowi może stanowić podstawę do uznania, że przedsiębiorcy lub pracodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
4. Jeżeli w ramach umowy wsparcia realizowane są co najmniej dwie usługi rozwojowe, przedsiębiorca lub pracodawca składa jeden wniosek o rozliczenie wszystkich usług rozwojowych, a termin wskazany w ust. 3 rozpoczyna swój bieg od dnia zakończenia realizacji ostatniej usługi rozwojowej w ramach umowy wsparcia.
 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dokonuje oceny i weryfikacji przekazanych dokumentów rozliczeniowych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, w tym weryfikuje, czy przedsiębiorca lub pracodawca lub jego pracownicy dokonali oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. W przypadku pozytywnej weryfikacji środki finansowe są przekazywane przedsiębiorcy lub pracodawcy, pod warunkiem ich dostępności.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów w sposobie wystawienia dokumentu księgowego, zaświadczenia o ukończeniu usługi rozwojowej lub certyfikatu Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wzywa przedsiębiorcę lub pracodawcę do przedłożenia korekty dokumentów wystawionych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych z rozliczeniem danej usługi rozwojowej, uzupełnienia braków formalnych lub poprawy przedłożonych dokumentów, przedsiębiorca lub pracodawca ma obowiązek ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, bieg terminu na weryfikację i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się na nowo, od dnia następującego po dniu złożenia wymaganych dokumentów.
 9. W przypadku nieuzupełnienia przez przedsiębiorcę lub pracodawcę braków, o których mowa w ust. 6 i 7, w wyznaczonym terminie 7 dni, Operator ma prawo wstrzymać refundację kosztów usługi rozwojowej i może to stanowić podstawę do rozwiązania niniejszej umowy.
 10. Operator dokonuje refundacji części kosztów usługi rozwojowej wyłącznie na rachunek płatniczy przedsiębiorcy lub pracodawcy, z którego dokonano płatności za usługę oraz którego numer jest zgodny z numerem rachunku wskazanym

w załączonym potwierdzeniu przelewu, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedsiębiorca lub pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku posiadania rachunku płatniczego, refundacja dokonywana jest na rachunek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powiązany z daną działalnością gospodarczą, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:

- 1) umowa wsparcia została podpisana przed rozpoczęciem realizacji usługi;
- 2) płatność za usługę rozwojową została dokonana po dacie podpisania umowy wsparcia;
- 3) płatność za usługę rozwojową została poniesiona z rachunku płatniczego przedsiębiorcy lub pracodawcy ubiegającego się o refundację (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca lub pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku posiadania rachunku wówczas płatność winna zostać dokonana z rachunku płatniczego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powiązanego z daną działalnością gospodarczą);
- 4) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia realizacji usługi wynikającą z Karty Usługi;
- 5) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej;
- 6) wydatek został prawidłowo udokumentowany;
- 7) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem szkolenia, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
- 8) cena usługi rozwojowej opisanej w dokumencie księgowym jest równa lub niższa od ceny wskazanej w Karcie Usługi;
- 9) przedsiębiorca lub pracodawca przedłożył kopię dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;
- 10) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z umową wsparcia;
- 11) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych;
- 12) wartość refundacji nie przekroczyła maksymalnej wartości kwotowej i procentowej wsparcia określonej w umowie wsparcia;

- 13) przedsiębiorca posiadał i posiada aktywny wpis do CEIDG, KRS albo innego właściwego rejestru lub ewidencji (np. ewidencji stowarzyszeń zwykłych), jeżeli obowiązek takiego wpisu wynika z przepisów prawa, natomiast pracodawca posiada status pracodawcy zgodnie z definicją określoną w niniejszym Regulaminie oraz zatrudnia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 14) Przedsiębiorca lub pracodawca przedłożył wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
11. W przypadku rezygnacji, przerwania lub nieukończenia usługi rozwojowej przez uczestnika, bez względu na przyczynę rezygnacji, przerwania lub nieukończenia tej usługi, przedsiębiorcy lub pracodawcy nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na tę usługę, co jest równoznaczne z tym, że Operator nie dokona refundacji kosztów tej usługi.
12. Operator może odmówić refundacji kosztów usługi rozwojowej w przypadku, gdy kontrola przeprowadzona w odniesieniu do uczestników projektu lub Dostawców Usług wykaże błędy, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
13. Kwota refundowanych środków nie może przekroczyć wartości promesy określonej w umowie wsparcia.
14. W przypadku wątpliwości powstałych na etapie weryfikacji wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej co do autentyczności złożonych dokumentów, procedura rozpatrywania wniosku zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia przez właściwe organy.
15. Po zatwierdzeniu otrzymanych od przedsiębiorcy lub pracodawcy kompletnych dokumentów rozliczeniowych, środki finansowe wypłacane są na rzecz przedsiębiorcy lub pracodawcy w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia, pod warunkiem dostępności środków.

Kontrole projektów PSF

§ 9

1. Przedsiębiorca lub pracodawca zobowiązuje się, w zakresie realizacji umowy wsparcia, poddać kontroli przeprowadzanej przez Operatora, IZ lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych

- przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z realizacją umowy wsparcia.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przez okres 10 lat, licząc od dnia przyznania wsparcia.
 3. Kontrole prowadzone w odniesieniu do uczestników projektu są przeprowadzane:
 - 1) na dokumentach, w tym w siedzibie przedsiębiorcy lub pracodawcy;
 - 2) w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa).
 4. Kontrole w siedzibie beneficjenta są prowadzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych dostarczonych przez uczestnika (m.in. dokumentów finansowych, zaświadczeń o ukończeniu usługi rozwojowej) i obejmują sprawdzenie czy usługi rozwojowe zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z warunkami umowy wsparcia.
 5. Istotny element kontroli prowadzonych przez beneficjenta stanowi wizyta monitoringowa na miejscu realizacji usługi rozwojowej, której celem jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności z określonymi standardami m.in. w Karcie Usługi.
 6. Operator może odmówić refundacji usługi rozwojowej w przypadku, gdy przeprowadzona kontrola wykaże naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Operator może rozwiązać umowę wsparcia w całości lub w części w przypadku, gdy przeprowadzona kontrola wykaże:
 - 1) brak realizacji usługi rozwojowej zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Usługi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 - 2) brak obecności uczestnika na zajęciach realizowanych w ramach usługi rozwojowej.
 8. Podczas kontroli przedsiębiorca lub pracodawca zapewni obecność osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień na temat przebiegu realizacji umowy wsparcia.
 9. W okresie obowiązywania umowy wsparcia przedsiębiorca lub pracodawca zobowiązuje się udzielać Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, innym uprawnionym instytucjom lub podmiotom informacji na temat efektów realizacji umowy wsparcia.

Ochrona danych osobowych

§ 10

1. Przedsiębiorca lub pracodawca zobowiązuje się podczas przetwarzania danych osobowych do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Przedsiębiorca lub pracodawca zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO oraz do spełnienia obowiązku informacyjnego, zawartego we wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej, wobec wszystkich osób wskazanych w tym wniosku.
3. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się we wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej.

Postanowienia końcowe

§ 11

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Załączniki

§ 12

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1: wzór wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej;
- 2) załącznik nr 2: wzór umowy wsparcia usługi rozwojowej;
- 3) załącznik nr 3: wzór wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej;
- 4) załącznik nr 4: wymagania dotyczące usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.